

감사결과 처분요구서

- ○본부 직장내 괴롭힘 건 조사 -

2022. 1.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	 2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2021. 10. 25. ○ 본부 △ 부장이 직원들에게 모욕적인 행위 및 부당한 업무 지시 등 직장내 괴롭힘 행위를 하였고, 우리 회사 홍보기념품을 부적절하게 사용하였다는 민원이 접수되었다.

이에, 감사실에서는 관련 직원들을 대상으로 당시 경위와 사실관계를 파악한 후 비위행위가 확인되면 그에 상응하는 조치를 하기 위해 본 감사를 실시하였다.

2. 감사 중점

따라서, 이번 감사는 민원에서 제기된 해당 직원이 타 직원들에게 가한 행위의 사실 여부 및 타당성과 홍보기념품 사용처 및 사용 목적의 적절성을 검토하는데 그 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2021. 12. 3.부터 같은 해 12. 8.까지 감사실 감사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반여부 등에 대하여 조사를 실시하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2022. 1. 19. 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액(원) (인원)
1	○본부	감찰	직장내괴롭힘 및 공용재산 사적 사용 금지 위반	견책	(1)
2	○본부	감찰	홍보기념품 비용 회수	시정	##

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

징 계 요 구

제 목 직장내 괴롭힘 및 공용재산 사적 사용 금지 위반

관 계 부 서 ○본부 △부

징 계 대 상 자 ☆직급 A(사번 : **)

징 계 사 유

A 부장은 □본부 △부장으로 근무를 하다 2021. 6. 30. ○본부 △부로 부임하여 본부 내 네트워크 및 전산설비 통신, 보안, 설비유지 등의 업무를 총괄하고 있다.

1. 관련 규정

「취업규칙」 제89조(직장 내 괴롭힘의 금지)에 따르면 ‘직원은 회사에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다’고 규정되어 있고, 「취업관리 시행세칙」 제17조(직장내 괴롭힘 금지 행위)에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위 등 9가지 직장 내 괴롭힘 금지 행위 유형을 구체적으로 규정하고 있다.

또한, 「한국수력원자력주식회사 임직원 윤리행동강령(이하 ‘윤리행동강령’이라 한다)」 제22조(공용재산의 사적 사용·수익의 금지) ‘임직원은 회사 차량·선박 및 각종

사무용으로 제공되는 물품, 기타동산, 부동산 등 회사 소유의 재산과 회사 예산의 사용으로 제공되는 항공마일리지, 적립포인트 등 부가서비스를 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익해서는 아니 된다' 라고 규정되어 있다.

따라서, 우리 회사 상급자는 하급자에게 본인 지위의 우위를 이용하여 하급자에게 「취업관리 시행세칙」에서 금지하고 있는 직장내괴롭힘 행위를 하여서는 아니 되고, 회사 소유 물품을 용도에 맞지 않게 사적으로 사용하는 행위를 하여서는 아니 된다.

2. 사실관계 확인 및 적절성 여부 판단

가. 직장내 괴롭힘

A는 본인이 부재 기간에 B 차장이 통신공사 준공검사를 본인과 사전협의 없이 대체 결재한 사항에 대해 복귀 후 “앞으로 힘들어지게 할 수 있습니다”라고 협박했고, 과거 본관 1층 전광판을 설치한 C 과장에게 타 직원과 함께 있는 자리에서 수차례 “전광판 설치하고 얼마 받았어요?”라고 하는 등 모욕적 발언을 하였으며, D 주임으로부터 통신 설비 검수 보고를 받는 중 보고서 결재란에 담당자 이름을 적지 않은 이유로 C 주임이 보는 앞에서 보고서를 구겨 쓰레기통에 버려 상대방 인격을 모독하는 행위를 했고, C 주임에게 업무에 편승하여 이동통신사 근무지인 휴대폰 판매 홍보 글을 사내 인트라넷에 게시하는 사적인 일을 요청하였다.

이러한 A의 언동에 대해 노무법인의 자문 등을 참조하여 살펴본 결과, 정부에서 제시한 ‘직장내 괴롭힘’ 해당 여부를 판단하는 3가지 기준인 ① 직장에서의 지위 또는

관계 등의 우위를 이용할 것, ② 업무상 적정범위를 넘을 것, ③ 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 모두 충족한다고 판단되었다. 따라서, A는 ‘직장내 괴롭힘 금지’ 사항을 위반하였다.

나. 공용재산의 사적 사용

또한, A는 직원들에게 2회에 걸쳐 ○본부 홍보부로부터 총 ##원 상당의 홍보 기념품 6개 수령을 지시하였고, 그 중 손톱깎이 1개는 본인이 사용하고, 나머지는 본사에서 출장 온 직원들에게 나누어 주었다.

○본부 「대외 홍보기념품 관리 지침서」에 따르면, 제2조(적용범위)에는 ‘이 지침서는 ○본부 홍보팀 소관의 대외홍보 기념품 업무에 적용한다’라고 규정되어 있고, 대외홍보 기념품에 대해서는 ‘우리 회사 임직원이 업무로 인해 청탁금지법에 해당되지 않는 단체의 장 및 임직원을 방문하거나 또는 그 단체의 장 및 임직원이 우리 회사를 방문하였을 때 제공하는 소정의 기념품을 말한다’라고 정의되어 있다.

따라서, 대외홍보 기념품의 제공 대상에는 우리 회사 임직원은 포함되지 않기 때문에 A가 본사에서 출장 온 직원들에게 나누어 준 행위는 윤리행동강령의 ‘공용재산의 사적 사용·수익의 금지’ 사항을 위반한 행위라고 판단된다.

이러한 부적절한 행위에 대해, A는 “본인의 행동이 사려 깊지 못했고, 해당 홍보기념품 비용에 대해서는 필요하면 변상을 하겠다”며 본인의 행위에 대해서 깊이 반성하고 있다.

3. 비위행위에 대한 신분상 조치

A는 ○본부 △부에서 근무하면서 부서내 일부 직원들에게 본인의 지위를 이용해 협박하였고, 모욕을 주는 행위를 하였으며, 부당한 업무지시를 하였고, 부적절한 발언을 하였다. 이러한 행위는 직장내 괴롭힘 행위에 해당된다.

반면, A는 홍보기념품을 수령하여 사적으로 사용은 하였지만, 수령한 홍보 기념품 가격이 비교적 소액이고, 본인이 깊이 반성하고 있으며, 홍보기념품에 대해서는 변상 의지를 피력하였다.

이러한 상기 사항을 고려해 보면, A에게 「취업규칙」 제89조(직장내 괴롭힘의 금지), 윤리행동강령 제22조(공용재산의 사적 사용·수익의 금지) 위반한 책임을 물어 ‘견책’ 징계 처분하고, 홍보기념품을 사적인 용도로 사용하여 회사에 ##원 상당의 피해를 준 행위에 대해서는 해당 비용을 회수 조치함이 마땅하다.

조치 의견

- ❖ **사장**에게 부서내 부하 직원들에게 ‘직장내 괴롭힘’ 행위를 하여 그들에게 정신적인 고통을 주고, 근무환경을 악화시킨 ○본부 △부 ☆직급 A에 대해 「인사관리규정」 제103조의3 규정에 따라, ‘**징계(견책)**’ 처분토록 요구 (**징계**)
- ❖ ○**본부장**에게 A로부터 대외홍보 기념품에 대한 비용을 회수할 수 있도록 ‘**시정**’ 요구 (**시정**)